



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. ANGGIT TRI HAPSORO**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kebon Mangga, RT/RW. 011/007, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. ANDY PRAYITNO, S.Com**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum Sawangan Permai, RT 004, RW 009, Kel. Pasir Putih, Kec. Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. RR. NURINDAH AGUSTIEN PURNAMASARI**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Anggrek C.II/6, RT 001, RW 005, Kel. Larangan Indah, Kec. Larangan, Kota Tangerang Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairul Anwar, S.H., M.H., Grammy Balthazar Christiano, S.H., M.H., Elsa Ugami Suprihatin, S.H., CTA., dan Achmad Syanif Harmu Limuhir, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor K&M Advocates, beralamat di Gedung Centennial Tower Lantai 29, Unit D-F, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 043/K&M-PHI/II/2026, tanggal 13 Februari

Halaman 1 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



2026, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan

PT DIGI ASIA BIOS, beralamat di Sequis Center Lantai 3 Unit 303, Jl. Jenderal Sudirman No. 71, RT/RW. 5/3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta, 12190., Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 Februari 2026 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Februari 2026 dalam Register Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi duduk perkara permasalahan ini adalah sebagai berikut:

A. FUNDAMENTUM PETENDI (POSITA)

1. Bahwa Para Penggugat adalah Karyawan (Pekerja) yang telah bekerja pada Tergugat yakni di PT. DIGI ASIA BIOS dengan rincian data sebagai berikut :

A. Anggit Tri Hapsoro merupakan Pekerja dengan status Waktu tidak tertentu dengan awal mulai bekerja sejak tanggal 12 April 2021 dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan PT. Solusi Pasti Indonesia Nomor 004/SPI/PKWT/HR/IV/2021 tanggal 12 April 2021, kemudian diangkat sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan Nomor: No. 004/SPI/HR/SK-Prom/IV/2022 tertanggal 15 April 2022 dan diangkat efektif sebagai karyawan tetap per tanggal 12 April 2022. Kemudian terdapat perubahan organisasi dan administrasi entitas dari PT. Solusi Pasti Indonesia ke PT. Digi Asia Bios tanpa adanya pemutusan hubungan kerja, tanpa jeda masa

Halaman 2 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dengan jabatan terakhir sebagai Product Program Manager sebagaimana surat No 062/DAB/PC/ED/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023. Penggugat I menerima Upah dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan		Potongan	
Gaji Pokok	Rp. 19.000.000	BPJS kesehatan	Rp. 120.000
Uang Makan	Rp. 700.000	JHT	Rp. 380.000
Tunjangan jabatan	Rp. 1.250.000	Jaminan pensiun	Rp. 105.474
Total	Rp. 20.950.000	Total	Rp. 605.474
Pendapatan Bersih (Take home pay)		Rp. 20.344.526,-	

Nilai Pendapatan Bersih Upah senilai Rp. 20.344.526,- (dua puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) tersebut diterima secara bulanan yang dibayarkan setiap awal bulan dengan cara transfer ke rekening milik Penggugat I.

B. Andy Prayitno, S.Com merupakan Pekerja dengan status Waktu tidak tertentu dengan awal mulai bekerja Sejak tanggal 19 Februari 2018 dengan jabatan terakhir sebagai System Analist sebagaimana Surat No. 001/ DAD/PC/PnC/ED/II/2025 tertanggal 23 Januari 2025. Penggugat II menerima upah dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan		Potongan	
Gaji Pokok	Rp. 21.708.460	BPJS kesehatan	Rp. 120.000
Uang Makan	Rp. 700.000	JHT	Rp. 434.169
Tunjangan jabatan	Rp. 1.250.000	Jaminan pensiun	Rp. 105.474
Total	Rp. 23.658.460	Total	Rp. 659.643
Pendapatan Bersih (Take home pay)		Rp. 22.998.817,-	

Nilai Pendapatan Bersih Upah senilai Rp. 22.998.817,- (Dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus
Halaman 3 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



tujuh belas rupiah) tersebut diterima secara bulanan yang dibayarkan setiap awal bulan dengan cara transfer ke rekening milik Penggugat II.

C. RR. Nurindah Agustien Purnamasari merupakan Pekerja dengan status Waktu tidak tertentu dengan awal mulai bekerja sejak tanggal 6 September 2018 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 321/DAB/HR/PK-Kon/VIII/2018 dan setahun kemudian terdapat perubahan organisasi dan diangkat tetap pada PT. Solusi Pasti Indonesia yang diangkat sebagai karyawan tetap berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 6 September 2019 pada entitas yang sama, kemudian perpindahan administrasi entitas dari PT. Solusi Pasti Indonesia ke PT. Digi Asia Bios tanpa adanya pemutusan hubungan kerja, tanpa jeda masa kerja, serta dengan atasan langsung yang tetap sama, sehingga masa kerja Penggugat sejak 6 September 2018 merupakan satu kesatuan yang berkelanjutan dan tidak terputus. Dengan jabatan terakhir sebagai *Customer Care Manager* sebagaimana surat No. 099/DAB/PC/ED/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023. Penggugat III menerima upah dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan		Potongan	
Gaji Pokok	Rp. 12.937.000	BPJS Kesehatan	Rp. 120.000
Uang Makan	Rp. 700.000	JHT	Rp. 380.000
Tunjangan jabatan	Rp. 1.250.000	Jaminan pension	Rp. 105.474
Total	Rp. 14.887.500	Total	Rp. 605.474
Pendapatan Bersih (<i>Take home pay</i>)		Rp. 14.403.276,-	

Nilai Pendapatan Bersih Upah senilai Rp. 14.403.276,- (Empat belas juta empat ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut diterima secara bulanan yang dibayarkan setiap awal bulan dengan cara transfer ke rekening milik Penggugat III.

Halaman 4 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat, yakni PT. DIGI ASIA BIOS adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti Pembayaran B2B, Pembayaran B2C, Remitansi, *POS Lending*, *Buy Now Pay Later*, Pembiayaan Perdagangan (*Trade Financing*), serta Layanan Setor atau Tarik Tunai (*Cash In/Cash Out*), dan lain sebagainya.
3. Bahwa awal mula perselisihan ini timbul pada bulan Desember 2024 Tergugat tidak membayarkan secara penuh gaji milik Para Penggugat hingga pada bulan Januari 2025 dimana setiap bulan nya keterlambatan pembayaran diinformasikan via email kepada Para Penggugat dan kemudian pada bulan – bulan berikutnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut gaji Para Penggugat tidak dibayarkan dan kemudian dicicil secara bertahap serta masih terdapat kekurangan pembayaran yang belum dilaksanakan.
4. Bahwa pembayaran gaji yaitu gaji Para Penggugat tidak dibayarkan secara penuh yang kemudian pada bulan – bulan selanjutnya terdapat adanya pembayaran tidak Penuh atau tidak dibayarkan. Upah gaji yang tidak penuh dibayarkan Tergugat menjadi tertunda, kemudian dibayarkan. Terhadap kewajiban pembayaran upah gaji kepada Para Penggugat secara tidak penuh dan terdapat 3 (tiga) bulan berturut tidak melakukan pembayaran upah, sehingga selisih kekurangan pembayaran tersebut menimbulkan tunggakan upah yang secara patut dan wajar diperhitungkan sebagai dasar pengenaan denda/kompensasi keterlambatan pembayaran upah.
5. Bahwa selain upah gaji yang masih belum dibayarkan Tergugat juga belum membayarkan Reimbursement Penggugat I dan Penggugat III yang mana biaya reimbursement kesehatan . Adapun rincian uang reimbursement kesehatan milik Penggugat I dan III yang belum dibayarkan oleh Tergugat, Adalah untuk Penggugat I dan Penggugat III dengan data sebagai berikut :
 - a. Anggit Tri Hapsoro sebesar Rp. 11.332.958,-
 - b. RR. Nurindah Agustien Purnamasari sebesar Rp. 7.593.786,-

Halaman 5 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



6. Bahwa pada bulan Juli 2025 pihak perusahaan melalui HR Comben (*Compensation & Benefit*) mengirimkan Draft Perjanjian Bersama yang memuat mengenai mekanisme perjanjian pembayaran upah yang tertunda dan tunggakan perusahaan kepada pekerja yakni kepada Para Tergugat. Namun karena perjanjian bersama tersebut sangat merugikan Para Penggugat sehingga Para Penggugat menolak untuk menandatangani Perjanjian Bersama tersebut sehingga selanjutnya Para Penggugat mengajukan Perundingan Bipartit yang kemudian terlaksana Perundingan Bipartit dengan Tergugat pada tanggal 8 Juli 2025 dengan hasil berupa Draft Perjanjian Bersama dengan isi klausul usulan ditambahkan oleh Para Penggugat yang kemudian akan diajukan kepada pihak perusahaan.

7. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dengan Tergugat melakukan Perundingan Bipartit Kedua pada tanggal 14 Agustus 2025 dengan hasil bahwa pihak perusahaan menolak Draft Perjanjian Bersama yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat bersikukuh tetap menggunakan Perjanjian Bersama yang dibuat oleh Tergugat.

8. Bahwa kemudian diadakan kembali Perundingan Bipartit ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2025 antara Para Penggugat dan Tergugat namun hasilnya sama. Oleh karena proses Bipartit tersebut tidak menemukan titik temu maka Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan Perundingan Tripartit di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan.

9. Bahwa telah dilaksanakan Perundingan Tripartit di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 25 November 2025 yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat. Adapun dalam mengajukan Permohonan Tripartit mendasarkan alasan dengan tidak dibayarkan upahnya selama 3 bulan lebih sebagaimana Peraturan Pemerintah Pasal 36 huruf g angka 3 (tiga) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sejak tanggal 31 Desember 2025.

Halaman 6 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



10. Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan tidak dibayarkan upah selama 3 bulan lebih dan Para Penggugat berhak atas Pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan uang Penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja

11. Bahwa upaya Tripartit dalam rangka Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan tidak mencapai kesepakatan, dan kemudian dikeluarkan Surat anjuran Nomor e-0054/KT.03.03 tanggal 19 Januari 2026 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

12. Bahwa adapun pokok anjuran sebagaimana Surat anjuran Nomor e-0054/KT.03.03 tanggal 19 Januari 2026. Menganjurkan Tergugat untuk membayarkan hak – hak dari Para Penggugat. Yang mana pokok-pokok anjuran, memuat hal – hal sebagai berikut :

MENGANJURKAN

a. Pihak Perusahaan PT. Digi Asia Bios beralamat di Gedung Sequis Center Lt. 3 Unit 303, Jl. Jend. Sudirman RT.005/RW.003 No. 71, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru membayarkan hak-hak pekerja sebagai berikut :

1. Sdr. Anggit Tri Hapsoro

a.Uang Pesangon	Rp.101.722.63
1 x 5 x Rp. 20.344.526,-	0,-
b.Uang Penghargaan Masa Kerja	
1 x 2 x Rp. 20.344.526,-	
c.Upah yang belum dibayarkan beserta dendanya	Rp. 40.689.052,-

2. Sdr. Andy Prayitno

a.Uang Pesangon	
1 x 8 x Rp. 22.998.617,-	Rp.
b.Uang Penghargaan Masa Kerja	183.990.536,-

Halaman 7 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 x 3 x Rp. 22.998.617,-

c. Upah yang belum dibayarkan beserta dendanya Rp.

68.996.451,-

3. Sdr. RR. Nurindah Agustien Purnamasari

a. Uang Pesangon

1 x 8 x Rp. 14.403.276,-

Rp. 115.226.208

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

,-

1 x 3 x Rp. 14.403.276,-

c. Upah yang belum dibayarkan beserta dendanya Rp.

43.209.828,-

b. Pihak Pekerja Sdr. Anggit Tri Hapsoro, Sdr. Andy Prayitno, dan Sdr. RR. Nurindah Agustien Purnamasari menerima hal sebagaimana poin a di atas.

c. Kedua belah pihak agar memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran.

1. Apabila kedua belah pihak menerima Anjuran, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak Anjuran, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial.

13. Bahwa atas surat anjuran tersebut Tergugat tetap tidak melaksanakan isi anjuran yang sudah sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Dan oleh karena Tergugat tidak membayarkan gaji, tunggakan gaji, denda dan pesangon maka Para Penggugat membawa permasalahan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan hak – hak sebagaimana mestinya.

Halaman 8 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



14. Bahwa dari penjabaran yang telah diuraikan di atas, terlihat jelas fakta dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang selalu menunda – nunda kewajiban membayarkan gaji yang tertunda (tertunggak) kepada Para Penggugat dan tidak membayarkan gaji Para Penggugat sangat tidak sesuai menurut ketentuan sebagai berikut :

Pasal 81 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

"Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh."

Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan :

"Pembayaran Upah oleh Pengusaha dilakukan berdasarkan Jangka Waktu pembayaran Upah secara harian, mingguan, atau bulanan."

Jika perusahaan menunda pembayaran gaji, mereka tidak hanya wajib membayar gaji pokok, tetapi juga dikenakan denda progresif sesuai Pasal 61 ayat 1 PP No. 36 Tahun 2021:

1. Pengusaha yang terlambat membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dikenai denda, dengan ketentuan:
 - a. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal kewajiban pembayaran Upah, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;
 - b. sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan
 - c. sesudah berlalunya jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila Upah masih belum dibayar, Pengusaha wajib membayar denda

Halaman 9 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.

2. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh.

15. Bahwa merujuk kepada Posita nomor 14 dan sejalan dengan Anjuran terkait dengan Upah yang belum dibayarkan beserta denda keterlambatan yang secara nyata adalah hak Para Penggugat dan menjadi kewajiban Tergugat untuk membayarkan. Yakni sejak bulan Desember 2024 kemudian berulang pada bulan Januari 2025. Yang kemudian Tergugat secara berulang tidak melaksanakan pembayaran upah kepada Para Penggugat secara tepat waktu dan/atau tidak membayarkan upah secara penuh setiap bulan. Dengan kejadian pembayaran upah tidak penuh dan tertunda, disertai adanya kondisi berulang tidak adanya pembayaran, maka layak diperhitungkan pembayaran yang tertunda disertai denda keterlambatan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

A. Anggit Tri Hapsoro

Periode Bulan	Keterangan Pembayaran	Keterangan Denda
Desember 2024	Pembayaran tidak penuh dan bertahap	Denda atas tunggakan upah
Januari 2025	Pembayaran tidak penuh dan tertunda	Denda atas tunggakan upah dan Sisa Upah tertunda
Februari sampai April 2025	Upah tidak dibayarkan	Denda atas tunggakan upah dan Upah Tertunda
Mei 2025	Dibayarkan penuh	Tidak ada denda
Juni sampai Juli 2025	Upah tidak dibayarkan	Denda atas tunggakan upah dan Upah Tertunda
Agustus 2025	Pembayaran tidak penuh dan tertunda	Denda atas tunggakan upah dan Sisa Upah tertunda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September dan Oktober 2025	Dibayarkan penuh	Tidak ada denda
November 2025	Pembayaran tidak penuh dan tertunda	Denda atas tunggakan upah dan Sisa Upah tertunda
Desember 2025	Dibayarkan penuh	Tidak ada denda

B. Andy Prayitno, S.Com

Periode Bulan	Keterangan Pembayaran	Keterangan Denda
Desember 2024	Pembayaran tidak penuh dan bertahap	Denda atas tunggakan upah
Januari 2025	Pembayaran tidak penuh dan bertahap	Denda atas tunggakan upah
Februari	Pembayaran tidak penuh dan bertahap	Denda atas tunggakan upah dan sisa upah tertunda
Maret sampai April 2025	Upah tidak dibayarkan	Denda atas tunggakan upah dan Upah Tertunda
Mei 2025	Dibayarkan penuh	Tidak ada denda
Juni - Desember 2025	Upah tidak dibayarkan	Denda atas tunggakan upah dan Upah Tertunda

C. RR. Nurindah Agustien Purnamasari

Halaman 11 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Bulan	Keterangan Pembayaran	Keterangan Denda
Desember 2024	Pembayaran tidak penuh dan bertahap	Denda atas tunggakan upah
Januari 2025	Pembayaran tidak penuh dan tertunda	Denda atas tunggakan upah dan Sisa Upah tertunda
Februari sampai April 2025	Upah tidak dibayarkan	Denda atas tunggakan upah dan Upah Tertunda
Mei 2025	Dibayarkan penuh	Tidak ada denda
Juni sampai Juli 2025	Upah tidak dibayarkan	Denda atas tunggakan upah dan Upah Tertunda
Agustus 2025	Dibayarkan penuh	Tidak ada denda
September dan Oktober 2025	Pembayaran tidak penuh dan tertunda	Denda atas tunggakan upah dan Sisa Upah tertunda
November 2025	Pembayaran tertunda	Denda atas tunggakan upah tertunda 2 hari
Desember 2025	Dibayarkan penuh	Tidak ada denda

16. Bahwa terhadap kewajiban membayar denda atas Tertundanya upah, dan mengacu kepada Pasal 61 ayat 1 huruf c PP No. 36 Tahun 2021 ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah yakni 5 % (lima persen) pada tahun 2025 dan dalam

Halaman 12 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



perincian perhitungan dimasukan sebagai dalil dasar tuntutan hak yang belum dibayarkan dan menjadi denda progresif.

17. Bahwa Para Penggugat perlu kiranya menguraikan dengan terang benderang agar memudahkan majelis pemeriksa perkara ini dapat merinci dengan jelas bahwa tuntutan hak Para Penggugat bukanlah hal yang dibuat-buat dan akan dibuktikan dalam persidangan. Adapun Upah yang belum dibayarkan beserta dendanya dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggit Tri Hapsoro

Bulan	Tanggal Gajian	Keterangan Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Jumlah	Denda 4-8 Hari (5% per hari)		Denda 9-30 (1% per hari)		Check Limit 50%	Denda >30 (suku bunga harian)		Total Denda	Upah Tertunda	(Gaji +Denda) Tertunda
					Hari	Jumlah	Hari	Jumlah		Hari	Jumlah			
Desember 2024	31/12/2024	Pembayaran Tidak Penuh dan Bertahap	15/01/2025	14.244.704,00	5	3.561.176,00	7	997.129,28	32%	0	-	4.558.305,28		4.558.305,28
	31/12/2024		07/03/2025	6.000.000,00	5	1.500.000,00	22	1.320.000,00	47%	36	30.000,00	2.850.000,00		2.850.000,00
	31/12/2024		10/03/2025	104.873,00	5	26.218,25	22	23.072,06	47%	39	568,06	49.858,37		49.858,37
Januari 2025	31/01/2025	Pembayaran Tidak Penuh dan Upah Tertunda	15/02/2025	3.052.437,00	5	763.109,25	7	213.670,59	32%	0	-	976.779,84		976.779,84
	31/01/2025			17.292.089,00	5	4.323.022,25	22	3.804.259,58	47%	352	845.391,02	8.972.672,85	17.292.089,00	26.264.761,85
Februari 2025	28/02/2025	Tidak Dibayarkan		20.344.526,00	5	5.086.131,50	22	4.475.795,72	47%	324	915.503,67	10.477.430,89	20.344.526,00	30.821.956,89
Maret 2025	31/03/2025	Tidak Dibayarkan		20.344.526,00	5	5.086.131,50	22	4.475.795,72	47%	293	827.909,18	10.389.836,40	20.344.526,00	30.734.362,40
April 2025	30/04/2025	Tidak Dibayarkan		20.344.526,00	5	5.086.131,50	22	4.475.795,72	47%	263	743.140,32	10.305.067,54	20.344.526,00	30.649.593,54
Mei 2025	31/05/2025	Dibayarkan Penuh	28/05/2025	20.344.526,00	0	-	0	-	0%	0	-	-		
Juni 2025	30/06/2025	Tidak Dibayarkan		20.344.526,00	5	5.086.131,50	22	4.475.795,72	47%	202	570.776,98	10.132.704,20	20.344.526,00	30.477.230,20
Juli 2025	31/07/2025	Tidak Dibayarkan		20.344.526,00	5	5.086.131,50	22	4.475.795,72	47%	171	483.182,49	10.045.109,71	20.344.526,00	30.389.635,71
Agustus 2025	31/08/2025	Pembayaran Tidak Penuh dan Upah Tertunda	30/08/2025	10.172.263,00	0	-	0	-	0%	0	-	-		-
	31/08/2025			10.172.263,00	5	2.543.065,75	22	2.237.897,86	47%	140	197.794,00	4.978.757,61	10.172.263,00	15.151.020,61
September 2025	30/09/2025	Dibayarkan Penuh	30/09/2025	20.344.526,00	0	-	0	-	0%	0	-	-		
Oktober 2025	31/10/2025	Dibayarkan Penuh	31/10/2025	20.344.526,00	0	-	0	-	0%	0	-	-		
November 2025	30/11/2025	Pembayaran Tidak Penuh dan Upah Tertunda	05/11/2025	14.241.168,00	0	-	0	-	0%	0	-	-		-
	30/11/2025			6.103.358,00	5	1.525.839,50	22	1.342.738,76	47%	49	41.536,74	2.910.115,00	6.103.358,00	9.013.473,00
Desember 2025	31/12/2025	Dibayarkan Penuh	31/12/2025	20.344.526,00	0	-	0	-	0%	0	-	-		-
												76.646.638	135.290.340	211.936.978

(i). Bahwa sebagaimana data tersebut terdapat kekurangan pembayaran dan tunggakan upah tertunda yang apabila diakumulasikan berjumlah Rp. 135.290.340,- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

(ii). Bahwa atas keterlambatan dan/atau tidak dibayarkannya upah tersebut, Para Penggugat berhak atas kompensasi/denda keterlambatan yang dihitung secara proporsional sesuai skema

Halaman 13 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



pengenaan denda sebagaimana berlaku, dengan total keseluruhan denda sebesar Rp. 76.646.638,- (tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

(iii). Bahwa dengan demikian, total kewajiban Tergugat kepada Penggugat I yang timbul akibat pelanggaran pembayaran upah tersebut adalah sebesar Rp. 211.936.978,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), sebagaimana rincian perhitungannya tercantum dalam tabel rekapitulasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari gugatan ini.

B. Andy Prayitno, S.Com

Bulan	Tanggal Gajian	Keterangan Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Tunggakan	Persentase	Denda 4-8 Hari (5% per hari)		Denda 9-30 (10% per hari)		Check Limit 50%	Denda >30 (suku bunga harian)		Total Denda	Upah Tertunda	(Gaji +Denda) Tertunda
						Hari	Jumlah	Hari	Jumlah		Hari	Jumlah			
Desember 2024	31/12/2024	Pembayaran Tidak Penuh dan Bertahap	15/01/2025	16.102.707,00	70%	5	4.025.676,75	7	1.127.189,49	32%	0	-	5.152.866,24	-	5.152.866,24
	31/12/2024		07/03/2025	6.000.000,00	26%	5	1.500.000,00	22	1.320.000,00	47%	36	30.000,00	2.850.000,00	-	2.850.000,00
	31/12/2024		10/03/2025	901.160,00	4%	5	225.290,00	22	198.255,20	47%	39	4.881,28	428.426,48	(5.050,00)	423.376,48
Januari 2025	31/01/2025	Pembayaran Tidak Penuh dan Upah Tertunda	15/02/2025	3.450.580,00	15%	5	862.645,00	7	241.540,60	32%	0	-	1.104.185,60	-	1.104.185,60
	31/01/2025		30/08/2025	11.499.408,00	50%	5	2.874.852,00	22	2.529.869,76	47%	181	289.082,34	5.693.804,10	-	5.693.804,10
	31/01/2025		30/09/2025	8.053.880,00	35%	5	2.013.470,00	22	1.771.853,60	47%	212	237.142,02	4.022.465,62	(5.051,00)	4.017.414,62
Februari 2025	28/02/2025	Pembayaran Tidak Penuh dan Upah Tertunda	31/10/2025	8.000.000,00	35%	5	2.000.000,00	22	1.760.000,00	47%	215	238.888,89	3.998.888,89	-	3.998.888,89
	28/02/2025		30/12/2025	8.000.000,00	35%	5	2.000.000,00	22	1.760.000,00	47%	275	305.555,56	4.065.555,56	-	4.065.555,56
	28/02/2025		belum	6.998.817,00	30%	5	1.749.704,25	22	1.539.739,74	47%	324	314.946,77	3.604.390,76	6.998.817,00	10.603.207,76
Maret 2025	31/03/2025	Tidak Dibayarkan	belum	22.998.817,00	100%	5	5.749.704,25	22	5.059.739,74	47%	293	935.924,08	11.745.368,07	22.998.817,00	34.744.185,07
April 2025	30/04/2025	Tidak Dibayarkan	belum	22.998.817,00	100%	5	5.749.704,25	22	5.059.739,74	47%	263	840.095,68	11.649.539,67	22.998.817,00	34.648.356,67
Mei 2025	31/05/2025	Dibayarkan Penuh	31/05/2025	22.998.817,00	100%	0	-	0	-	0%	0	-	-	-	-
Juni 2025	30/06/2025	Tidak Dibayarkan	belum	22.998.817,00	100%	5	5.749.704,25	22	5.059.739,74	47%	202	645.244,59	11.454.688,58	22.998.817,00	34.453.505,58
Juli 2025	31/07/2025	Tidak Dibayarkan	belum	22.998.817,00	100%	5	5.749.704,25	22	5.059.739,74	47%	171	546.221,90	11.355.665,89	22.998.817,00	34.354.482,89
Agustus 2025	31/08/2025	Tidak Dibayarkan	belum	22.998.817,00	100%	5	5.749.704,25	22	5.059.739,74	47%	140	447.199,22	11.256.643,21	22.998.817,00	34.255.460,21
September 2025	30/09/2025	Tidak Dibayarkan	belum	22.998.817,00	100%	5	5.749.704,25	22	5.059.739,74	47%	110	351.370,82	11.160.814,81	22.998.817,00	34.159.631,81
Oktober 2025	31/10/2025	Tidak Dibayarkan	belum	22.998.817,00	100%	5	5.749.704,25	22	5.059.739,74	47%	79	252.348,13	11.061.792,12	22.998.817,00	34.060.609,12
November 2025	30/11/2025	Tidak Dibayarkan	belum	22.998.817,00	100%	5	5.749.704,25	22	5.059.739,74	47%	49	156.519,73	10.965.963,72	22.998.817,00	33.964.780,72
Desember 2025	31/12/2025	Tidak Dibayarkan	belum	22.998.817,00	100%	5	5.749.704,25	22	5.059.739,74	47%	18	57.497,04	10.866.941,03	22.998.817,00	33.865.758,03
													132.438.000	213.978.069	346.416.069

(i). Bahwa sebagaimana data tersebut terdapat kekurangan pembayaran dan tunggakan upah tertunda yang apabila diakumulasikan berjumlah Rp. 213.978.069,- (dua ratus tiga



belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah).

(ii). Bahwa atas keterlambatan dan/atau tidak dibayarkannya upah tersebut, Para Penggugat berhak atas kompensasi/denda keterlambatan yang dihitung secara proporsional sesuai skema pengenaan denda sebagaimana berlaku, dengan total keseluruhan denda sebesar Rp. 132.438.000,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

(iii). Bahwa dengan demikian, total kewajiban Tergugat kepada Penggugat II yang timbul akibat pelanggaran pembayaran upah tersebut adalah sebesar Rp. 346.416.069,- (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus enam belas ribu enam puluh sembilan rupiah), sebagaimana rincian perhitungannya tercantum dalam tabel rekapitulasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari gugatan ini.

C. RR. Nurindah Agustien Purnamasari

Bulan	Tanggal Gajian	Keterangan Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Jumlah	Denda 4-8 Hari (5% per hari)		Denda 9-30 (1% per hari)		Check Limit 50%	Denda >30 (suku bunga)	Total Denda	Upah Tertunda	Denda dan Gaji Tertunda
					Hari	Jumlah	Hari	Jumlah					
Desember 2024	31/12/2024	Pembayaran Tidak Penuh dan Bertahap	15/01/2025	10.085.829,00	5	2.521.457,25	7	706.008,03	32%	-	3.227.465,28		3.227.465,28
	31/12/2024		07/03/2025	4.322.498,00	5	1.080.624,50	22	950.949,56	47%	21.612,49	2.053.186,55		2.053.186,55
Januari 2025	31/01/2025	Pembayaran Tidak Penuh dan Upah Tertunda	19/02/2025	2.161.249,00	5	540.312,25	11	237.737,39	36%	-	778.049,64		778.049,64
	31/01/2025			12.242.027,00	5	3.060.506,75	22	2.693.245,94	47%	598.499,10	6.352.251,79	12.242.027,00	18.594.278,79
Februari 2025	28/02/2025	Tidak Dibayarkan		14.403.276,00	5	3.600.819,00	22	3.168.720,72	47%	648.147,42	7.417.687,14	14.403.276,00	21.820.963,14
Maret 2025	31/03/2025	Tidak Dibayarkan		14.403.276,00	5	3.600.819,00	22	3.168.720,72	47%	586.133,32	7.355.673,04	14.403.276,00	21.758.949,04
April 2025	30/04/2025	Tidak Dibayarkan		14.403.276,00	5	3.600.819,00	22	3.168.720,72	47%	526.119,67	7.295.659,39	14.403.276,00	21.698.935,39
Mai 2025	31/05/2025	Dibayarkan Penuh	28/05/2025	14.403.276,00	0	-	0	-	0%	-	-		-
Juni 2025	30/06/2025	Tidak Ada Pembayaran		14.403.276,00	5	3.600.819,00	22	3.168.720,72	47%	404.091,91	7.173.631,63	14.403.276,00	21.576.907,63
Juli 2025	31/07/2025	Tidak Dibayarkan		14.403.276,00	5	3.600.819,00	22	3.168.720,72	47%	342.077,81	7.111.617,53	14.403.276,00	21.514.893,53
Agustus 2025	31/08/2025	Dibayarkan Penuh	31/08/2025	14.403.276,00	0	-	0	-	0%	-	-		-
September 2025	30/09/2025	Pembayaran Tidak Penuh dan Upah Tertunda	30/09/2025	10.082.293,00	0	-	0	-	0%	-	-		-
	30/09/2025			4.320.983,00	5	1.080.245,75	22	950.616,26	47%	66.015,02	2.096.877,03	4.320.983,00	6.417.860,03
Oktober 2025	31/10/2025	Pembayaran Tidak Penuh dan Upah Tertunda	31/10/2025	10.082.293,00	0	-	0	-	0%	-	-		-
	31/10/2025			4.320.983,00	5	1.080.245,75	22	950.616,26	47%	47.410,79	2.078.272,80	4.320.983,00	6.399.255,80
November 2025	30/11/2025	Tertunda	05/12/2025	14.403.276,00	2	1.440.327,60	0	-	10%	-	1.440.327,60		1.440.327,60
Desember 2025	31/12/2025	Dibayarkan	31/12/2025	14.403.276,00	0	-	0	-	0%	-	-		-
											54.380.699	92.900.373	147.281.072



(i). Bahwa sebagaimana data tersebut terdapat kekurangan pembayaran dan tunggakan upah tertunda yang apabila diakumulasikan berjumlah Rp. 92.900.373,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(ii). Bahwa atas keterlambatan dan/atau tidak dibayarkannya upah tersebut, Para Penggugat berhak atas kompensasi/denda keterlambatan yang dihitung secara proporsional sesuai skema pengenaan denda sebagaimana berlaku, dengan total keseluruhan denda sebesar Rp. 54.380.699,- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(iii). Bahwa dengan demikian, total kewajiban Tergugat kepada Penggugat III yang timbul akibat pelanggaran pembayaran upah tersebut adalah sebesar Rp. 147.281.072,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah), sebagaimana rincian perhitungannya tercantum dalam tabel rekapitulasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari gugatan ini.

18. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang menunda pembayaran kewajiban pembayaran gaji kepada karyawan dan tidak membayarkan gaji kepada karyawan sangat merugikan Para Penggugat karena berdampak dengan hajat hidup Para Penggugat. Selanjutnya apabila merujuk kepada alasan dan pertimbangan dalam surat Anjuran, wajar saja kiranya Para Penggugat meminta untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan tidak dibayarkan upahnya selama 3 bulan lebih sebagaimana Peraturan Pemerintah Pasal 38 huruf g poin 3 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja adalah wajar dan perlu dipertimbangkan.

19. Bahwa atas adanya kondisi sesuai dengan fakta hukum maka adanya pemutusan hubungan kerja Para Penggugat yang kemudian terdapat hak – hak yang belum dibayarkan serta hak akibat pemutusan

Halaman 16 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



hubungan kerja yang belum dipenuhi. Maka Para Penggugat berhak atas Pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan uang Penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, disertai dengan denda – denda serta kewajiban Tergugat yang belum dipenuhi kepada Para Pengugat.

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Penggugat berhak menuntut kepada Tergugat untuk melaksanakan Kewajiban dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggit Tri Hapsoro (Penggugat I)

1. Uang Pesangon

1 x 5 x Rp. 20.344.526,- Rp. 101.722.630,-

2. Uang Penghargaan masa kerja

1x 2 x Rp. 20.344.526,- Rp. 40.689.052,-

3. Uang Penggantian Hak (Sisa Cuti) Rp. 8.142.857,-

4. Upah yang belum dibayarkan beserta denda Rp. **211.936.978,-**

5. Hutang Reimbursement Rp. 11.332.958,- +

Jumlah Rp. 373.824.475,-

Terbilang : tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah

B. Andy Prayitno, S.Com (Penggugat II)

1. Uang Pesangon

1 x 8 x Rp. 22.998.617,- Rp. 183.990.536,-

2. Uang Penghargaan masa kerja

1x 3 x Rp. 22.998.617,- Rp. 68.996.451,-

3. Uang Penggantian Hak (Sisa Cuti) Rp. 13.590.092,-

4. Upah yang belum dibayarkan beserta denda Rp. **346.416.069,- +**

Jumlah Rp. 612.993.148,-

Terbilang : enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah



C. RR. Nurindah Agustien Purnamasari (Penggugat III)

1. Uang Pesangon
1 x 8 x Rp. 14. 403. 276 Rp. 115.226.208,-
2. Uang Penghargaan masa kerja
1x 3 x Rp. 14. 403. 276 Rp. 43.209.628,-
3. Uang Penggantian Hak (Sisa Cuti) Rp. 4.928.571,-
4. Upah yang belum dibayarkan beserta denda Rp. **147.281.072,-**
5. Hutang Reimbursement Rp. 7.593.786,- +
- Jumlah Rp. 318.239.265,-

Terbilang : tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah

21. Bahwa untuk dilaksanakan Putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keterlambatan setiap hari sejak putusan ini diucapkan.

22. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti Hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat dan juga oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga Para Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan Perselisihan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (*uit voerbaar bij voeraad*).

23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil Putusan Hakim yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- 1.** Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya.

Halaman 18 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dengan alasan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) berdasarkan Pasal 36 huruf g angka 3 (tiga) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sejak tanggal 31 Desember 2025.

3. Menghukum Tergugat untuk segera membayar Kompensasi PHK dan Upah Tertunda serta denda yang merupakan hak lainnya 3 (tiga) hari sejak putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggit Tri Hapsoro (Penggugat I)

1. Uang Pesangon

1 x 5 x Rp. 20.344.526,- Rp. 101.722.630,-

2. Uang Penghargaan masa kerja

1x 2 x Rp. 20.344.526,- Rp. 40.689.052,-

3. Uang Penggantian Hak (Sisa Cuti)

Rp. 8.142.857,-

4. Upah yang belum dibayarkan beserta denda

Rp. **211.936.978,-**

5. Hutang Reimbursement

Rp. 11.332.958,- +

Rp. 373.824.475,-

Jumlah

Terbilang : tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah

2. Andy Prayitno, S.Com (Penggugat II)

1. Uang Pesangon

1 x 8 x Rp. 22.998.617,- Rp. 183.990.536,-

2. Uang Penghargaan masa kerja

1x 3 x Rp. 22.998.617,- Rp. 68.996.451,-

3. Uang Penggantian Hak (Sisa Cuti)

Rp. 13.590.092,-

Halaman 19 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



4. Upah yang belum dibayarkan beserta denda **Rp. 346.416.069,-**

Jumlah **Rp. 612.993.148,-**
Terbilang : enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh
tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah

3. RR. Nurindah Agustien Purnamasari (Penggugat III)

1. Uang Pesangon

1 x 8 x Rp. 14. 403. 276 **Rp. 115.226.208,-**

2. Uang Penghargaan masa kerja

1x 3 x Rp. 14. 403. 276 **Rp. 43.209.628,-**

3. Uang Penggantian Hak (Sisa Cuti)

Rp. 4.928.571,-

4. Upah yang belum dibayarkan beserta denda **Rp. 147.281.072,-**

5. Hutang Reimbursement

Jumlah **Rp. 7.593.786,- +**
Rp. 318.239.265,-
Terbilang : tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan
ribu dua ratus enam puluh lima rupiah

4. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya Hukum baik Kasasi serta Peninjauan Kembali (*uit voerbaar bij voeraad*).

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keterlambatan setiap hari sejak putusan ini diucapkan sampai berkekuatan hukum tetap.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

Subsidiar

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, akan

Halaman 20 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Februari 2026 untuk persidangan tanggal 2 Maret 2026, tanggal 10 Maret 2026 untuk persidangan tanggal 30 Maret 2026, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakdatangannya ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, sebagian dapat ditunjukkan aslinya dan sebagian lain tidak dapat ditunjukkan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Anggit Tri Hapsoro dengan NIK : 31740506840006;
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Andy Prayitno,S.Com dengan NIK : 3276031402790006;
3. Bukti P-3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama RR. Nurindah Agustien Purnamasari dengan NIK: 3671134108770003;
4. Bukti P-4 *Print Out* Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Anggit Tri Hapsoro dengan PT. Solusi Pasti Indonesia Nomor 004/SPI/PKWT/HR/IV/2021 tanggal 12 April 2021;
5. Bukti P-5 *Print Out*
 - Surat Pengangkatan Permanent Anggit Tri Hapsoro. Surat Nomor 004/SPI/HR/SK-

Halaman 21 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prom/IV/2022 tertanggal 15 April 2022 sebagai
Product Program Manager sebagaimana surat No.
062/DAB/PC/ED/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023.

- Surat Keputusan
No.062/DAB/PC/ED/VIII/2023 tertanggal 1 Agustus
2023

6. Bukti P-6 *Print Out* Slip Gaji Penggugat I Anggit
Tri Hapsoro

- Slip Gaji bulan Juli 2025
- Slip Gaji bulan Agustus 2025
- Slip Gaji bulan September 2025

7. Bukti P-7 *Print Out* Surat Pemberitahuan
Pemutusan Hubungan Kerja (Surat PHK) atas nama
Penggugat I Anggit Tri Hapsoro Tanggal 19 Januari
2026

8. Bukti P-8 *Print Out* Tangkapan Layar Data
Penggugat II (Andy Prayitno) dalam sistem HRD

9. Bukti P-9 *Print Out* Surat Keputusan Andy
Prayitno, S.Com Sebagaimana surat No.
045/DAB/PC/ED/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023

10. Bukti P-10 *Print Out* Slip Gaji Penggugat II
Andy Prayitno, S.Com

- Slip Gaji bulan Januari 2025
- Slip Gaji bulan Februari 2025
- Slip Gaji bulan Maret 2025
- Slip Gaji bulan Mei 2025
- Slip Gaji bulan Juni 2025
- Slip Gaji bulan Juli 2025
- Slip Gaji bulan Agustus 2025
- Slip Gaji bulan September 2025

11. Bukti P-11 *Print Out* Surat Pemberitahuan
Pemutusan Hubungan Kerja (Surat PHK) atas nama

Halaman 22 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II atas nama Andy Prayitno, S.Com Surat
Tanggal 19 Januari 2026

12. Bukti P-12 *Print Out* Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu RR. Nurindah Agustien Purnamasari Nomor
321/DAB/HR/PK-Kon/VIII/2018 tanggal 6 September
2018

13. Bukti P-13 *Print Out*
- Surat Pengangkatan Permanent RR.
Nurindah Agustien Purnamasari dengan surat No.
071/SPI/HR/SK-PROM/IX/2019 tertanggal 17
September 2019

- Surat Keputusan No.
099/DAB/PC/ED/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023

14. Bukti P-14 *Print Out* Slip Gaji Penggugat III
RR. Nurindah Agustien Purnamasari

- Slip Gaji bulan Januari 2025
- Slip Gaji bulan Februari 2025
- Slip Gaji bulan Maret 2025
- Slip Gaji bulan April 2025
- Slip Gaji bulan Mei 2025
- Slip Gaji bulan Juni 2025
- Slip Gaji bulan Juli 2025
- Slip Gaji bulan Agustus 2025
- Slip Gaji bulan September 2025

15. Bukti P-15 *Print Out* Surat Pemberitahuan
Pemutusan Hubungan Kerja (Surat PHK) atas nama
Penggugat III atas nama RR. Nurindah Agustien
Purnamasari Tanggal 19 Januari 2026

16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Anjuran Suku
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota
Administrasi Jakarta Selatan. Nomor e-0054/KT.03.03
tanggal 19 Januari 2026

Halaman 23 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



17. Bukti P-17 Fotokopi Peraturan Perusahaan PT. DIGI ASIA BIOS sebagaimana telah di Daftarkan dan Dilakukan Pengesahan Oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-2752 tahun 2024 yang berlaku selama 2 tahun sejak di sahkan tanggal 9 Desember 2024
18. Bukti P-18 *Print Out* Rincian Kekurangan Gaji Yang Belum Dibayar dan Denda Tunggakan Upah Atas Keterlambatan Gaji Kurang Bayar Atas Nama ; Anggit Tri Hapsoro
19. Bukti P-19 *Print Out* Rincian Kekurangan Gaji Yang Belum Dibayar dan Denda Tunggakan Upah Atas Keterlambatan Gaji Kurang Bayar Atas Nama ; Andy Prayitno,S.Com
20. Bukti P-20 *Print Out* Rincian Kekurangan Gaji Yang Belum Dibayar dan Denda Tunggakan Upah Atas Keterlambatan Gaji Kurang Bayar Atas Nama ; RR. Nurindah Agustien Purnamasari

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat juga menghadirkan seorang 2 (dua) orang saksi yang bernama Iwan Fitriana dan Benazir Raniwela, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Fitriana

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat
- Bahwa Tergugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Pembayaran
- Bahwa Saksi satu ruangan kerja dengan Para Penggugat
- Bahwa Saksi satu level dengan Para Penggugat yaitu Manajer
- Bahwa Saksi bekerja di PT Digi Asia Bios tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan 11 Mei 2025
- Bahwa Pembayaran Gaji awalnya lancar, namun di tahun 2023, 2024, 2025 gaji seluruh karyawan belum diberikan
- Bahwa Saksi tahu Para Penggugat 4 bulan (Januari 2025,

Halaman 24 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025, Maret 2025, April 2025 tidak dibayarkan gajinya oleh PT Digi Asia Bios

- Bahwa ada beberapa kali informasi tentang pembayaran gaji telat di email karyawan
- Bahwa isi dari informasi tersebut adalah menyampaikan kondisi keuangan Perusahaan
- Perusahaan menginfokan kalau Manajer Keatas ada keterlambatan gaji
- Bahwa Saksi resign dari PT Digi Asia Bios
- Bahwa setelah Saksi resign dari PT Digi Asia Bios diberi PB oleh Perusahaan, awalnya Saksi tidak menandatangani PB tersebut namun akhirnya Saksi menandatangani dikarenakan penawaran dari Perusahaan yang menurut Saksi baik, namun sampai sekarang setelah Saksi menandatangani Perusahaan tidak memberikan Hak Saksi
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat di PHK oleh PT Digi Asia Bios
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah ada pelanggaran berat
- Bahwa PT Digi Asia Bios masih aktif saat ini, Saksi masih kontak dengan salah satu karyawan yang masih bekerja
- Bahwa Para Penggugat masih bekerja pada bulan Januari 2025, Februari 2025, Maret 2025, April 2025
- Bahwa menurut Perusahaan belum ada dana investor
- Bahwa Saat ini PT Digi Asia Bios sepengetahuan Saksi memiliki ± 50 karyawan

2. Saksi Benazir Raniwela

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat
- Bahwa Saksi tahu Para Penggugat 4 bulan (Januari 2025, Februari 2025, Maret 2025, April 2025 tidak dibayarkan gajinya oleh PT Digi Asia Bios
- Bahwa ada beberapa kali informasi tentang pembayaran gaji telat di email karyawan
- Bahwa isi dari informasi tersebut adalah menyampaikan kondisi keuangan Perusahaan

Halaman 25 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi resign dari PT Digi Asia Bios
- Bahwa PT Digi Asia Bios memberikan PB kepada Saksi, awalnya Saksi menolak tidak mau menandatangani PB tersebut namun akhirnya Saksi menandatangani dikarenakan penawaran dari Perusahaan yang menurut Saksi baik, namun sampai sekarang setelah Saksi menandatangani Perusahaan tidak memberikan Hak Saksi
- Bahwa Para Penggugat di PHK oleh PT Digi Asia Bios
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah ada pelanggaran berat / skorsing
- Bahwa PT Digi Asia Bios masih berjalan secara aktivitas masih ada HR dan Finance
- Bahwa Para Penggugat masih bekerja pada bulan Januari 2025, Februari 2025, Maret 2025, April 2025
- Bahwa PT Digi Asia Bios Perusahaan Terbuka
- Bahwa Saksi bekerja di PT Digi Asia Bios sampai November 2025
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT Solusi Pasti Indonesia

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, selanjutnya dipersidangan Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 27 April 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya atas gugatan *a quo*, selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 26 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima Gugatan para Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya para Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan status waktu tidak tertentu, dengan tanggal masuk dan upah sebagai berikut:

1. Anggit Tri Hapsoro mulai bekerja sejak tanggal 12 April dengan jabatan terakhir sebagai Product Program Manager dengan menerima upah senilai Rp20.344.526,00 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
2. Andy Prayitno, S.Com mulai bekerja sejak tanggal 19 Februari 2018 dengan jabatan terakhir sebagai System Analist dengan menerima upah senilai Rp22.998.817,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
3. RR. Nurindah Agustien Purnamasari mulai bekerja sejak tanggal 6 September 2018 jabatan terakhir sebagai *Customer Care Manager* dengan menerima upah senilai Rp14.403.276,00 (Empat belas juta empat ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya, pada bulan Desember 2024 Tergugat tidak membayarkan secara penuh gaji milik Para Penggugat hingga pada bulan Januari 2025 dimana setiap bulan nya keterlambatan pembayaran diinformasikan via email kepada Para Penggugat dan kemudian pada bulan – bulan berikutnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut gaji para Penggugat tidak dibayarkan dan kemudian dicicil secara bertahap serta masih terdapat kekurangan pembayaran yang belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan dikarenakan tidak dibayarkan upah selama 3 bulan lebih maka para Penggugat berhak atas pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah

Halaman 27 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus dengan alasan PHK berdasarkan Pasal 36 huruf g angka 3 (tiga) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sejak tanggal 31 Desember 2025, dan menghukum Tergugat untuk membayar Kompensasi PHK dan Upah Tertunda serta denda kepada masing-masing Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat di atas Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-20 dan dua orang saksi masing-masing bernama Iwan Fitriana dan Benazir Raniwela yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana para Penggugat meminta untuk menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat dengan alasan PHK berdasarkan Pasal 36 huruf g angka 3 (tiga) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sejak tanggal 31 Desember 2025, dan menghukum Tergugat untuk membayar Kompensasi PHK dan Upah Tertunda serta denda kepada masing-masing Penggugat;

Menimbang, bahwa atas objek perselisihan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah apakah pengakhiran hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum?, serta apa implikasi hukumnya bagi kedua belah pihak?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang

Halaman 28 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para Penggugat dengan dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-16 berupa Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : e-0054/KT.03.03 tanggal 19 Januari 2026 diperoleh fakta bahwa Tergugat telah membenarkan keterangan para Penggugat terkait dengan jabatan dan besarnya upah para Penggugat, selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para Penggugat merupakan pekerja tetap Tergugat, dengan upah terakhir untuk Anggit Tri Hapsoro *in casu* Penggugat I sebesar Rp20.344.526,00 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), Andy Prayitno *in casu* Penggugat II sebesar Rp22.998.817,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), dan RR. Nurindah Agustien Purnamasari *in casu* Penggugat III sebesar Rp14.403.276,00 (empat belas juta empat ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-7, bukti P-11 dan bukti P-15 berupa Surat Pemberitahuan PHK tanggal 19 Januari 2026, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan PHK kepada masing-masing Penggugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2025 dengan alasan efisiensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya kerugian perusahaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum gugatan para Penggugat, dapat diketahui bahwa para Penggugat diantaranya meminta untuk menyatakan putus hubungan kerja dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2025, dengan demikian petitum tersebut terdapat kesamaan dengan Surat Pemberitahuan PHK (*vide* bukti P-7, bukti P-11 dan bukti P-15)

Halaman 29 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berkaitan dengan tanggal berakhirnya hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan pada angka 15, para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya upah bulan Desember 2025 atas nama Anggit Tri Hapsoro *in casu* Penggugat I, dan upah bulan Desember 2025 atas nama RR. Nurindah Agustien Purnamasari *in casu* Penggugat III telah dibayarkan penuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dalil gugatan pada angka 17 pada pokoknya para Penggugat mendalilkan dengan menggunakan tabel bahwa Anggit Tri Hapsoro *in casu* Penggugat I telah dibayarkan penuh upah bulan Oktober 2025 dan bulan Desember 2025, adapun RR. Nurindah Agustien Purnamasari *in casu* Penggugat III telah dibayarkan upahnya pada bulan Desember 2025;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat bukti yang diajukan mengenai kehadiran Andy Prayitno *in casu* Penggugat II pada bulan Oktober, November dan Desember 2025, yang menunjukkan Penggugat II masih melaksanakan kewajibannya yaitu melaksanakan pekerjaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat III telah menerima upah bulan Desember 2025, demikian pula tidak terdapat bukti yang menunjukkan Penggugat II masih melaksanakan pekerjaan dari Tergugat, maka atas hal yang demikian, menurut Majelis Hakim terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan para Penggugat tidak dibayarkan upahnya 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak terdapat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dimana dalil para Penggugat yang menyatakan para Penggugat tidak dibayarkan upahnya 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak terdapat bukti yang cukup, sementara itu Tergugat telah menerbitkan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 31 Desember 2025 karena efisiensi, demikian pula para Penggugat meminta untuk dinyatakan putus hubungan kerja dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2025, atas fakta yang demikian maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja telah

Halaman 30 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan hukum untuk menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2025 karena perusahaan melakukan efisiensi untuk menghindari kerugian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka terhadap petitum gugatan angka 2 patut untuk dinyatakan dikabulkan sepanjang mengenai menyatakan pemutusan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kompensasi PHK kepada para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 terdiri atas:

- a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
- c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sisa cuti tahunan, dalam perhitungan para Penggugat dalam gugatannya masih terdapat sisa untuk Penggugat I sejumlah Rp8.142.857,00 (delapan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), untuk Penggugat II sejumlah Rp13.590.092,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh dua rupiah) dan untuk Penggugat III sejumlah Rp4.928.571,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), yang mana atas perhitungan tersebut tidak terdapat adanya bukti pembayaran dari

Halaman 31 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, untuk itu telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat membayar hak sisa cuti tahunan kepada Penggugat I sejumlah Rp8.142.857,00 (delapan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), untuk Penggugat II sejumlah Rp13.590.092,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh dua rupiah) dan untuk Penggugat III sejumlah Rp4.928.571,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat yang berkaitan dengan hutang *reimbursement*, tidak terdapat ketentuan yang dijadikan dasar hukum oleh para Penggugat untuk meminta hutang *reimbursement* para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka terhadap petitum yang meminta hutang *reimbursement* atas nama Anggit Tri Hapsoro *in casu* Penggugat I sebesar Rp11.332.958,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dan atas nama RR. Nurindah Agustien Purnamasari *in casu* Penggugat III sebesar Rp7.593.786,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi tidak cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti yang diajukan dalam persidangan tidak terdapat bukti penetapan pengawas ketenagakerjaan berkaitan dengan kekurangan upah para Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim petitum para Penggugat yang meminta pembayaran kekurangan upah dan denda atas nama Anggit Tri Hapsoro *in casu* Penggugat I sejumlah Rp211.936.978,00 (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), atas nama Andy Prayitno *in casu* Penggugat II sejumlah Rp346.416.069,00 (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus enam belas ribu enam puluh sembilan rupiah), dan atas nama RR. Nurindah Agustien Purnamasari *in casu* Penggugat III sejumlah Rp147.281.072,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah), menjadi tidak cukup bukti, dengan demikian terhadap petitum tersebut tidak cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Halaman 32 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-7, bukti P-11 dan bukti P-15 berupa Surat Pemberitahuan PHK tersebut juga diketahui bahwa hubungan kerja Anggit Tri Hapsoro *in casu* Penggugat I dimulai sejak tanggal 12 April 2021, Andy Prayitno *in casu* Penggugat II sejak tanggal 19 Februari 2018 dan dengan RR. Nurindah Agustien Purnamasari *in casu* Penggugat III terhitung sejak tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal mulai bekerja dan tanggal dinyatakan putus sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diketahui bahwa masa kerja Penggugat I adalah 4 (empat) tahun lebih tetapi kurang dari 5 (lima), masa kerja Penggugat II adalah 7 (tujuh) tahun lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, dan masa kerja Penggugat III adalah 7 (tujuh) tahun lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas, dengan memperhatikan masa kerja dan upah para Penggugat maka hak para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja dalam perkara *a quo*, yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat I (Anggit Tri Hapsoro)

- a) Uang pesangon: $1 \times 5 \times \text{Rp}20.344.526,-$ = $\text{Rp}101.722.630,-$
- b) Uang penghargaan masa kerja: $1 \times 2 \times \text{Rp}20.344.526,-$ = $\text{Rp}40.689.052,-$
- c) Uang sisa cuti = $\text{Rp}8.142.857,-$
- Jumlah = $\text{Rp}150.554.539,-$

2. Penggugat II (Andy Prayitno)

- a) Uang pesangon: $1 \times 8 \times \text{Rp}22.998.817,-$ = $\text{Rp}183.990.536,-$
- b) Uang penghargaan masa kerja: $1 \times 3 \times \text{Rp}22.998.817,-$ = $\text{Rp}68.996.451,-$
- c) Uang sisa cuti = $\text{Rp}13.590.092,-$
- Jumlah = $\text{Rp}266.577.079,-$

3. Penggugat III (RR. Nurindah Agustien Purnamasari)

- a) Uang pesangon: $1 \times 8 \times \text{Rp}14.403.276,-$ = $\text{Rp}115.226.208,-$
- b) Uang penghargaan masa kerja: $1 \times 3 \times \text{Rp}14.403.276,-$ = $\text{Rp}43.209.828,-$
- c) Uang sisa cuti = $\text{Rp}4.928.571,-$
- Jumlah = $\text{Rp}163.364.607,-$

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum para Penggugat angka 3 patut untuk dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 33 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi (*uit voerbaar bij voeraad*), menurut Majelis Hakim petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR *jo.* SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 *jo.* SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 225 HIR, uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan, bukan terhadap pembayaran sejumlah uang, oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka terhadap petitum yang meminta agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keterlambatan setiap hari sejak putusan ini diucapkan sampai berkekuatan hukum tetap tidak cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan para Penggugat lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sementara itu gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti selain daripada yang telah dipertimbangkan di atas tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya secara *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Pengugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2025;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada masing-masing Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1) Penggugat I (Anggit Tri Hapsoro) sejumlah Rp150.554.539,00 (seratus lima puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

2) Penggugat II (Andy Prayitno, S.Com) sejumlah Rp266.577.079,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah);

3) Penggugat III (RR. Nurindah Agustien Purnamasari) sejumlah Rp163.364.607,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah);

5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026, oleh kami Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H., dan Dr. Purwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andry Kurniawan, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim

Halaman 35 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Dr. Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andry Kurniawan, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp200.000,00
3.	Panggilan Sidang	: Rp64.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5.	PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
6.	PNBP Pencabutan	: Rp -
7.	Redaksi	: Rp10.000,00
8.	Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
		<u>+</u>
Jumlah		: Rp344.000,00
(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);		

Halaman 36 dari 36 Putusan PHI Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst